

INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS
MBA FINANÇAS

DEMIAN LISBOA PEREIRA

**A GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS FUNDOS DE
PENSÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO APERFEIÇOAMENTO
DA GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS SOCIEDADES
ANÔNIMAS E NO MODELO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DA NAÇÃO**

Brasília
Ibmec/DF
2013

DEMIAN LISBOA PEREIRA

**A GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS FUNDOS DE
PENSÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO APERFEIÇOAMENTO
DA GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS SOCIEDADES
ANÔNIMAS E NO MODELO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DA NAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito
parcial para obtenção do certificado de MBA
Finanças.

Orientador: Professor Aquiles Rocha de Farias
Turma: 1031

**Brasília
Ibmec/DF**

2013

INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS
MBA FINANÇAS

Diretor: Vandyck Silveira

Diretor executivo: Luiz Teixeira

P436g Pereira, Demian Lisboa.

A governança corporativa nos fundos de pensão e sua importância no aperfeiçoamento da governança corporativa das sociedades anônimas e no modelo de desenvolvimento econômico e social da nação / Demian Lisboa Pereira; orientação de Aquiles Rocha de Farias. – Brasília, DF: IBMEC, 2013.

61f.

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial para obtenção do certificado de MBA Finanças.

1. Governança corporativa. 2. Fundos de pensão. 3. Desenvolvimento econômico e social.

I. Título.

CDU - 332.6

Ibmec Brasília

Unidade Brasília

Ed. Venâncio 3000, SCN Q6, 2SS - Shopping ID - Brasília-DF

Tel.: (61) 3326-4804 | 3878-7777 / Fax: (61) 3878-7700

E-mail: contactcenter@ibmecdf.br

Dedico o presente trabalho aos meus colegas do IBMEC que me acompanharam durante o curso e aos meus familiares.

“O século XIX foi a era dos empreendedores [...]. O século XX foi a era do gerenciamento [...]. O século XXI será a era da governança corporativa, da definição da forma pela qual a estratégia será definida e o poder será exercido em todas as corporações do mundo.”

Rolf Carlsson, Ownership and value creation: strategic corporate governance in the new economy.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparativo do percentual de investimento total sobre o PIB por países.....[25](#)

Tabela 2 – Percentual de investimentos dos fundos de pensão sobre o PIB
.....[266](#)

Tabela 3 – Composição acionária direta das companhias brasileiras em 2000.....[33](#)

Tabela 4 – Participação acionária dos diversos grupos controladores em 2000.....[3](#)

[44](#)

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRAPP Complementar	Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
AL&M	Asset Liability Management
Art.	Artigo
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BM&FBovespa	Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo
CGPC	Conselho de Gestão da Previdência Complementar
CMN	Conselho Monetário Nacional
CNPC	Conselho Nacional da Previdência Complementar
EFPC	Entidade Fechada de Previdência Complementar
FGV	Fundação Getúlio Vargas
FUNCEF	Fundação dos Economistas Federais
IBGC	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
OCDE	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OECD	Organization for Economic co-Operation and Development
OIT	Organização Internacional do Trabalho
§	Parágrafo
PIB	Produto Interno Bruto
PREVI	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
PREVIC	Superintendência Nacional de Previdência Complementar
SUSEP	Superintendência de Seguros Privados

RESUMO

Este trabalho desenvolve e relaciona os temas governança, fundos de pensão e desenvolvimento econômico e social, com enfoque na governança corporativa dentro dos fundos de pensão. Foram consultados diversos livros, trabalhos, estudos e artigos que discorressem sobre estes temas, visando a construção de embasamento técnico e teórico, bem como feitas pesquisas de dados em diversos órgãos do governo, além de organizações nacionais e internacionais, buscando informações que comprovem ou não este embasamento. Pelo fato de termos uma cultura de governança recente e importada do exterior, bem como um avanço muito recente na regulação previdenciária e no desenvolvimento dos fundos de pensão, muito destes materiais se embasam em funcionamento da estrutura de governança em organizações estrangeiras.

Palavras-chave: Governança corporativa. Fundos de pensão. Desenvolvimento econômico e social.

ABSTRACT

This paper develops and related governance issues, pension funds and social and economic development, with a focus on corporate governance within pension funds. It has been consulted several books, papers, studies and articles that discourse about these themes, in order to construct theoretical and technical foundation as well as made research data in several government agencies, besides national and international organizations, seeking information that can prove or not this foundation. Because of our recent culture of governance and in many ways imported from abroad, as well as a very recent advance in regulating pension, these materials are very operational underlie the governance structure for foreign organizations. Because we have a culture of governance and recently imported from abroad, as well as a very recent advance in regulating pension and the development of pension funds, many of these materials are grounded in functioning of the governance structure for foreign corporations.

Key words: Corporate Governance. Pension Funds. Welfare.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	12
2 Previdência Complementar Fechada no Brasil - Panoramas e oportunidades dos fundos de pensão.....	13
2.1 O Regimento Legal dos Fundos de Pensão.....	14
2.2 Características do Regime Privado de Previdência Complementar.....	15
2.2.1 Avaliações Atuariais dos Planos de Benefícios.....	17
2.2.2 Hipóteses Econômicas e Biométricas.....	17
2.2.3 Solvência dos planos de previdência – Déficit, Superávit e Equilíbrio Actuarial.....	19
2.2.4 Modalidades dos planos de benefícios.....	21
2.2.5 Regimes financeiros dos planos de benefícios.....	22
3 A importância dos Fundos de Pensão para o desenvolvimento econômico. .	23
3.1 Os Fundos de Pensão como determinantes da Produtividade e do Crescimento Econômico.....	23
3.2 Os Fundos de Pensão como fonte de financiamento de longo prazo e ferramenta para aumento da poupança agregada e alongamento dos investimentos.....	29
4 A Governança Corporativa.....	30
4.1 Processo evolutivo das Corporações.....	32
4.2 Objetivos, principais agentes interessados e relações de agência nos fundos de pensão.....	35
4.3 Estrutura e princípios de Governança nos Fundos de Pensão.....	39
4.3.1 O papel dos comitês do Conselho Deliberativo.....	41
4.3.4 Alguns desafios dos fundos de pensão no Brasil.....	44
4.4 Gestão de Riscos e Controles Internos nas EFPCs.....	45

4.5 A influência dos fundos de pensão na promoção da governança corporativa	48
4.6 Responsabilidade Social dos Fundos de Pensão.....	50
5 CONCLUSÃO.....	52
REFERÊNCIAS.....	54
GLOSSÁRIO.....	56

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho versa sobre dois temas que vêm ganhando relevância - previdência privada e governança corporativa – devido ao recente esforço do governo em fortalecer os fundos de pensão (recentemente foi sancionada a lei 12.618/2012, que Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo), bem como o despertar das organizações para a Governança Corporativa, tendo como objetivo analisar a importância para a economia em geral do desenvolvimento da governança corporativa dentro dos fundos de pensão¹, através de uma observação de sua estrutura legal e uma reflexão de como um bom funcionamento destas irá fortalecê-los, por meio de maior participação e confiança da população ativa no sistema previdenciário fechado.

Este trabalho está dividido em três partes: A primeira conceitua e traça um panorama da previdência complementar no Brasil; A segunda explicita, sob a visão da macroeconomia, a importância dos fundos de pensão para o desenvolvimento econômico; e a terceira aborda a governança corporativa, com definições e conceitos, focando na estrutura interna dos Fundos de Pensão, nos principais conflitos internos e em como estes fundos bem governados poderão promover a boa governança em todo o setor produtivo da economia.

O envelhecimento da população, com conseqüente aumento das despesas previdenciárias e a redução do número de contribuintes, tem como efeito um crescimento da soma de recursos do Estado que serão utilizados para cobrir o déficit na previdência social, aumentando os gastos governamentais e reduzindo a poupança disponível para investimentos, o que contraria a necessidade premente da nação em aumentar seus investimentos e aumenta a responsabilidade do governo, das empresas e da população em geral em permitir o florescimento das condições necessárias ao fortalecimento da iniciativa privada de previdência.

A governança corporativa ganha importância à medida que as economias se tornam mais complexas e sofisticadas, e, como conseqüência, as organizações

¹ Fundo de pensão: Embora seu significado seja insuficiente para designar as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, pois se refere apenas ao patrimônio administrado por essas entidades, o uso destes termos como sinônimos foi influenciado pela denominação americana dada a essas organizações. No entanto, decidi usar neste trabalho os termos como sendo sinônimos, conforme já consolidado pelo mercado.

passam a ter cada vez maiores desafios na busca pelo crescimento e na consecução de seus objetivos. Também ganha importância a governança com maior orientação aos *stakeholders*, devido à pressão crescente da sociedade por um crescimento das organizações que beneficiem a todos e que não prejudique as gerações futuras em detrimento da atual. Suas práticas envolvem questões legais, normativos expedidos por órgãos reguladores, regulamentos internos das entidades, estrutura administrativa, gestão de riscos e controles internos, práticas de controles que organizam e conduzem a relação entre os agentes de governança, questões financeiras, decisões estratégicas e acepções relacionadas a modelos de gestão, entre outras. No decorrer deste trabalho serão exploradas muitas destas questões.

2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA NO BRASIL - PANORAMAS E OPORTUNIDADES DOS FUNDOS DE PENSÃO

O Brasil possui o maior sistema de previdência complementar da América Latina e um dos maiores do mundo em termos absolutos. As 369 entidades, sendo 339 patrocinadores e 30 instituidores, tem 2,74 milhões de participantes e assistidos e um patrimônio de aproximadamente 513 bilhões de reais².

Entretanto, verificamos que existe muito espaço para crescimento dos planos de previdência complementar, pois para uma população economicamente ativa de aproximadamente 92,3 milhões, os participantes de planos de pensão somam pouco mais de 2 milhões de indivíduos³, ou pouco mais de 2,1% do total, e para um valor de mercado das 373 empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa⁴ de R\$ 2,29 trilhões⁵, temos um total de investimentos dos fundos de pensão em renda variável que corresponde à

² Dados de agosto de 2011, retirados da cartilha "Previdência Complementar: o futuro começa agora!" do site do Ministério da Previdência Social.

³ Dados retirados da Revista dos Fundos de Pensão, da Abrapp.

⁴ Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: É uma companhia de capital aberto cujos principais objetivos, no segmento ações, são: manter sistema de negociação eletrônico adequado à realização, entre seus agentes, de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários; preservar elevados padrões éticos de negociação; e divulgar as operações executadas com rapidez, amplitude e detalhes. Foi criada em maio de 2008 com a integração da Bolsa de Mercadorias & Futuros e da Bovespa Holding.

⁵ Dados capturados no site da BM&FBovespa – Balanço de Operações de 2011.

aproximadamente R\$ 175,46 bilhões, ou 31% do seu patrimônio⁶, apontando um grande espaço para ampliação da participações acionárias dos fundos de pensão. Um dos grandes desafios previdenciários no Brasil constitui conscientizar todas as camadas da população quanto à necessidade de se preparar para o período de aposentadoria e difundir entre estes sobre as opções disponíveis no mercado.

2.1 O Regimento Legal dos Fundos de Pensão

A legislação brasileira possui uma grande abrangência no que tange à Previdência Complementar, quais sejam: Artigos 201 e 202 da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20, Leis Complementares nºs 108 e 109 e uma série de atos normativos infra-legais, como as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, as instruções, as portarias, entre outros, procurando guiar o funcionamento dos fundos de pensão e proporcionando segurança a todo o sistema de Previdência Complementar.

A regulação do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar é feita pelo Conselho Nacional da Previdência Complementar - CNPC, enquanto que a fiscalização é executada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, entidade vinculada ao Ministério da Previdência Social.

As atividades de aplicações dos recursos dos participantes dos fundos de pensão, como investidores institucionais, são disciplinadas e fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN⁷. As principais diretrizes dos investimentos executados pelas EFPC se encontram na Resolução CMN 3.792/09.

A Lei Complementar 109, talvez o mais importante marco regulatório da previdência complementar, trouxe mais flexibilização a esse setor, acompanhando a dinâmica do mercado de trabalho, ao introduzir os seguintes institutos:

- a) Portabilidade: Instituto que faculta ao participante de uma entidade de previdência complementar, em razão do término de seu vínculo com o

⁶ Dados de 2011, retirados do site da Revista Istoé Dinheiro.

⁷ Conselho Monetário Nacional: Órgão federal responsável pela formulação da política da moeda e do crédito e pela orientação, regulamentação e controle de todas as atividades financeiras desenvolvidas no País.

patrocinador ou instituidor, transferir sua poupança acumulada ou a reserva matemática, o que for maior, para o plano de benefícios de outra entidade, que pode ser fechada ou aberta;

- b) Resgate: Instituto que faculta ao participante sacar a totalidade das suas contribuições vertidas ao plano capitalizadas, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada, decorrente do seu desligamento da patrocinadora;
- c) Autopatrocínio: Instituto que faculta ao participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração;
- d) Benefício Proporcional Diferido: Instituto que faculta ao participante que, atingido o cumprimento dos requisitos de elegibilidade prevista em regulamento, inclusive período de carência, e em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador antes da aquisição do direito ao benefício pleno optar por receber um benefício proporcional ao respectivo tempo de vinculação ao plano, na data prevista para o início do recebimento.

2.2 Características do Regime Privado de Previdência Complementar

De acordo com o disposto na Emenda Complementar - EC 20/98, o sistema previdenciário brasileiro decompõe-se em três subsistemas, denominados de pilares do regime previdenciário: o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o Regime Privado de Previdência Complementar – RPPC e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, que são regidas por regras e legislação próprias e, ainda, com independência administrativa.

O Regime Privado de Previdência Complementar subdivide-se em:

- a) Fechado: Objeto de estudo deste trabalho. É destinado, necessariamente, a funcionários de empresas ou grupo de empresas patrocinadoras ou instituidoras, cujos planos são geridos pelas entidades fechadas de previdência complementar;

- b) Aberto: Pode ser contratado por qualquer pessoa física, em planos individuais, ou por pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante, em planos coletivos. Tais planos são geridos por seguradoras ou bancos, tendo como um dos principais benefícios a sua liquidez, devido à facilidade no resgate dos recursos, principalmente para o benefício de aposentadoria. Estes são, diferentemente da previdência fechada, regulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e fiscalizados pela Superintendência de Seguros Privados - Susep na administração destes planos.

As características do regime de previdência privada, extraída da definição legal contida no artigo 202 da Constituição Federal, são:

- a) De caráter complementar: A previdência privada atua paralelamente à previdência oficial exercida pelo Estado, sem, contudo, substituí-la;
- b) Organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social: A previdência privada não depende regime geral de previdência social da qual é administrada, organizada e gerida separadamente;
- c) Facultativo: Na previdência privada o participante não é obrigado a aderir ou a filiar-se e suas receitas são arrecadadas sob a forma de contribuições voluntárias das pessoas físicas e/ou das pessoas jurídicas instituidoras ou patrocinadoras, enquanto que as receitas do regime da previdência social são arrecadadas sob a forma de tributos (contribuição previdenciária);
- d) Baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado: Por serem os benefícios programados caucados no regime de capitalização, a previdência complementar é fundamentada na constituição de um patrimônio formado por bens e direitos destinados a financiar o recebimento de benefícios futuros.

Durante a fase de atividade do participante, este fará contribuições programadas, havendo a acumulação, pelas vias das contribuições e da capitalização, dos recursos garantidores de seus compromissos futuros. Caso o fundo seja patrocinado, a patrocinadora deverá contribuir com um valor proporcional ao do participante. Esta proporção deverá ser definida em regulamento, não

podendo ultrapassar 100% para empresas públicas ou de capital misto controladas pelo governo.

2.2.1 Avaliações Atuariais dos Planos de Benefícios

Os passivos atuariais e os custos dos planos de benefícios da EFPC são mensurados através da avaliação atuarial, bem como o custo de eventuais alterações no regulamento dos planos e/ou das hipóteses atuariais.

Os principais documentos que são emitidos pelo atuário como resultado do processo de avaliação atuarial do plano de benefícios de uma EFPC são:

Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA): documento que apresenta os principais resultados da avaliação atuarial.

Parecer Atuarial: documento que apresenta o laudo técnico elaborado pelo atuário responsável pelo plano. Nele está contido o diagnóstico da saúde financeira do plano, bem como as suas recomendações para equilíbrio econômico-financeiro do plano.

Nota Técnica Atuarial: documento que contém os regimes financeiros e métodos atuariais utilizados na avaliação de um plano de benefícios. Neste documento são encontradas todas as fórmulas utilizadas na apuração do passivo atuarial e dos custos dos planos. (ASSUNÇÃO; SERNACHE, 2008, p. 12).

2.2.2 Hipóteses Econômicas e Biométricas

As hipóteses atuariais são hipóteses ou premissas biométricas e econômicas utilizadas pelo atuário para a confecção da avaliação atuarial de um plano de benefícios. Devem guardar relação com a realidade demográfica e econômica da população de participantes, devendo o atuário responsável pelo plano realizar, constantemente, testes de aderência destas hipóteses com os valores efetivamente ocorridos.

2.2.2.1 Hipóteses Biométricas

Estimam os comportamentos futuros de demografia, desvinculação com a patrocinadora, entre outros. As principais hipóteses biométricas são:

- a) Taxa de Mortalidade: Mede a expectativa de sobrevivência e/ou morte de um participante ou seu beneficiário;
- b) Taxa de entrada em invalidez: Mede a expectativa de invalidez de um participante em atividade;
- c) Taxa de Rotatividade: Mede a expectativa de desligamento de emprego na patrocinadora por um participante em atividade;
- d) Aposentadoria: Mede a expectativa de requerimento do benefício de aposentadoria pelo participante que atinja os requisitos necessários;
- e) Mortalidade de inválidos: Mede a expectativa de sobrevivência de um participante inválido.

O instrumento utilizado para medir as taxas de sobrevivência, morte, invalidez e rotatividade de uma população em função de idade e gênero do participante é a tábua biométrica.

2.2.2.2 Hipóteses Econômicas e/ou Financeiras

Estimam os comportamentos futuros dos rendimentos dos ativos financeiros, inflação, crescimento salarial dos participantes em atividade, entre outros. As principais hipóteses econômicas são:

- a) Taxa de juros atuarial: Taxa real de juros, prevista de rendimento dos ativos que farão face às obrigações atuariais. É estipulada através da meta atuarial, e tem o objetivo de se assegurar uma rentabilidade mínima futura aos ativos garantidores, sem superestimar a capacidade de cumprimento desta, sob pena de causar desequilíbrio entre os ativos e as obrigações dos planos de benefícios. Devido ao grande impacto causado por essa hipótese na apuração do valor da reserva matemática e com o objetivo de estabelecer um teto para a taxa de juro atuarial a ser adotada, compatível com os ganhos de longo prazo possíveis de serem auferidos no mercado brasileiro, a Resolução CGPC nº 18, que estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de EFPC, estipula um limite máximo de 6% a.a.;

- b) Taxa de crescimento salarial: Taxa prevista para crescimento real médio anual de salário que um participante em atividade terá ao longo de toda sua carreira na empresa;
- c) Taxa de crescimento de benefícios: Taxa prevista para crescimento real médio anual do benefício do participante em gozo de benefício de renda;
- d) Fator de determinação do valor real ao longo do tempo: Fato utilizado para anular ou minimizar a perda do poder aquisitivo ocorrida nos salários ou benefícios, em função da inflação estimada e da quantidade de reajustes, objetivando obter um valor médio e constante para estas rendas, em termos reais, durante o período de um ano.

2.2.3 Solvência dos planos de previdência – Déficit, Superávit e Equilíbrio Atuarial

A solvência de um plano de benefícios indica que a EFPC apresenta ativo superior ao seu passivo. Haverá déficit atuarial quando o ativo líquido do plano for insuficiente para fazer frente exigível atuarial deste plano, superávit quando o ativo líquido do plano for superior ao exigível atuarial e equilíbrio atuarial quando se igualarem o valor o ativo líquido do plano e do exigível atuarial.

A resolução CGPC nº 26, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas EFPC na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios que administrem, trata os desequilíbrios atuariais dos planos de benefícios da seguinte forma:

- a) Quando houver resultado superavitário do plano de benefícios, este será destinado à constituição de reserva de contingência e, após o limite de 25% do valor das reservas matemáticas, na constituição da reserva especial para a revisão do plano de benefícios⁸. Caso as hipóteses já estejam no patamar delimitado pela resolução, o Conselho Deliberativo da EFPC poderá optar pela redução de contribuições, pela melhoria dos benefícios ou pela reversão de valores aos participantes, assistidos e patrocinador. A legislação visa à

⁸ A reserva especial para a revisão do plano de benefícios visa a readequação deste plano objetivando restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, utilizando tábua biométrica e taxas reais de juros mais conservadoras, além de outras hipóteses consideradas necessárias na avaliação da própria EFPC e do atuário responsável pelo plano.

adaptação dos planos de benefícios dos fundos de pensão aos impactos do envelhecimento da população e da redução da taxa básica de juros e, conseqüentemente, dos rendimentos das aplicações, bem como da distribuição do resultado superavitário a todos os participantes do sistema;

- b) Em caso de déficit, uma revisão do plano de benefícios deverá equacionar o resultado deficitário apurado entre participantes, assistidos e patrocinadores, por meio de contribuições adicionais. A legislação visa à responsabilização de todos os participantes do sistema aos maus resultados da EFPC, o que deve forçar o maior envolvimento destes na governança da entidade.

Em ambos os casos, a ação do estado tem como finalidade desempenhar seu objetivo legal de atuação na preservação da liquidez, da solvência e do equilíbrio dos planos de benefícios, individualmente e em seu conjunto.

As contribuições programadas realizadas durante a fase de atividade do participante são definidas pelo plano de custeio e calculadas de acordo com as hipóteses econômicas e biométricas adotadas, correspondendo à probabilidade de ocorrência e os efeitos de eventos estatísticos e/ou financeiros previstos em regulamento, e possuem a finalidade de composição de recursos para o pagamento dos benefícios aos participantes. A divergência das reservas técnicas com os ativos garantidores no decorrer do exercício de vigência da avaliação atuarial ocorrerá quando as hipóteses adotadas para os eventos aleatórios divergirem dos eventos efetivamente ocorridos.

A legislação permite o uso de resseguro como mais uma forma de assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios que, além de estabelecer maior credibilidade, permite a diluição dos riscos assumidos pelos compromissos das entidades, diminuindo a necessidade de acumulação de reservas para esse fim.

2.2.4 Modalidades dos planos de benefícios

As diferentes modalidades dos planos de benefícios possibilita às empresas patrocinadoras proporcionar um benefício previdenciário aos seus empregados dosando os riscos que seus acionistas a permitem compartilhar com os participantes do plano. Conforme definição da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, temos as modalidades:

- a) **Benefício Definido:** Modalidade cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, geralmente calculado a partir da diferença entre uma média atualizada de salários e o valor do benefício pago pela Previdência Social, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção.

É a modalidade de plano que trás maiores riscos para a patrocinadora, pois o valor do benefício de aposentadoria é calculado no momento da adesão do participante ao plano de benefícios e a partir daí garantido seu pagamento até o falecimento do participante.

- b) **Contribuição Definida:** Aquele cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.

É a modalidade de plano que trás riscos mínimos ou mesmo inexistentes para a patrocinadora, pois não há garantias de benefício mínimo a ser pago, o que dependerá exclusivamente do saldo de conta do participante, que assume a totalidade dos riscos de recebimento do benefício, se assemelhando a um fundo de investimento.

- c) **Contribuição Variável:** Aquele cujos benefícios programados apresentem a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.

É a modalidade de plano que trás riscos intermediários para a patrocinadora, pois o valor de benefício de aposentadoria é calculado no momento da

aposentadoria, de acordo com o saldo de conta acumulado, e a partir daí garantido seu pagamento até o falecimento do participante. Representa a modalidade que mais tem crescido nos fundos de pensão, devido ao risco reduzido do plano, quando comparado à modalidade de benefício definido, enquanto preserva características mutualistas em seus benefícios.

Entidades fechadas constituídas por empresas públicas ou privadas e entes públicos poderão oferecer qualquer das três modalidades de benefícios, enquanto as constituídas por instituidoras somente poderão oferecer benefícios de contribuição definida.

2.2.5 Regimes financeiros dos planos de benefícios

Os regimes financeiros determinam a forma como serão distribuídas as contribuições dos participantes ao longo do tempo, visando composição da reserva garantidora do pagamento dos benefícios previdenciários. Podem ser assim definidos:

Regime de repartição simples: As contribuições que se arrecadam em determinado período pelo trabalhador são as necessárias para pagamento dos benefícios a que se destinam aos beneficiários, dentro do mesmo período. Comumente utilizado na previdência social pública das nações, é conhecido por regime “de caixa”, pois não há formação de reservas. Mudanças nos índices de natalidade, na longevidade, bem como do emprego formal e do nível salarial da população implicam em modificações nas taxas de contribuição previdenciária.

Regime de repartição de capitais de cobertura: As contribuições que se arrecadam a cada período bastam para a constituição da reserva necessária para o pagamento de benefícios iniciados no mesmo período. O custeio necessário para o pagamento dos benefícios dependerá da distribuição de idade dos participantes ativos no ano.

Regime de capitalização: Prevê a acumulação de recursos em um determinado período visando a composição do montante necessário para sustentar o seu próprio benefício previdenciário, no futuro. Aqui, as taxas de contribuição previdenciárias são modificadas pelas taxas de juros e crescimento salarial, e pelas características biométricas da população, como mortalidade, invalidez, entre outras.

A metodologia adequada para sua forma de capitalização, quais sejam: Crédito Unitário, Crédito Unitário Projetado, Agregado ou Capitalização Financeira, será adotada pelo atuário face às características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas dos participantes. Segundo Assunção e Sernache (2008, p. 20) “A principal diferença entre estes métodos é a forma de se apurar a provisão matemática e o custo normal do plano de benefícios”.

A resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006 define quais os benefícios serão admitidos para cada um dos regimes financeiros.

3 A IMPORTÂNCIA DOS FUNDOS DE PENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Veremos nos próximos itens as principais variáveis econômicas afetadas pelos fundos de pensão.

3.1 Os Fundos de Pensão como determinantes da Produtividade e do Crescimento Econômico

Para Mankiw (2001, p. 535), “[...] o padrão de vida de uma nação, ou o PIB *per capita*, é consequência da produtividade de sua população” Destaco alguns destes fatores apontado pelo autor, bem como minha análise sobre as influências dos fundos de pensão sobre cada um destes fatores:

- Capital físico: Estoque de equipamentos e estruturas utilizadas na produção de bens e serviços (MANKIW, 2001, p. 536);

Dado que o capital é um fator de produção produzido, uma sociedade pode aumentar a quantidade de capital de que dispõe, aumentando os investimentos de recursos correntes na produção de capital, permitindo produzir maiores quantidades de todos os bens e serviços. Como os recursos são escassos, destinar mais recursos à produção de capital exige a destinação de menos recursos para a produção de bens e serviços de consumo corrente, sacrificando o consumo atual da renda corrente em bens e serviços de uma sociedade. (MANKIW, 2001, p. 539).

De acordo com Mankiw (2001, p.556)

O sistema financeiro transfere os recursos escassos da economia dos poupadores (pessoas que gastam menos do que ganham) para os tomadores de empréstimo (pessoas que gastam mais do que ganham). Os poupadores fornecem seus recursos ao sistema financeiro com a esperança de que lhes sejam devolvidos, mais tarde, com juros. Os tomadores recorrem ao sistema financeiro sabendo que terão de pagar o empréstimo e os juros mais adiante. (MANKIW, 2001, p.556)

Diversas são as instituições financeiras que ajudam a promover o encontro da poupança de alguém com o investimento de outra pessoa. Os fundos de pensão são um importante instrumento de intermediação entre poupadores (empregados em atividade ou profissionais liberais classistas) e investidores (setor produtivo que demanda capital para financiamento de projetos) e, por visarem principalmente à aposentadoria do participante por tempo de serviço e/ou tempo de contribuição, possibilitam uma formação estável de poupança de longo prazo, tendo em vista o tempo de vida laborativa do trabalhador, que tende a aumentar na medida em que se prolonga a longevidade da população brasileira.

Verificamos, por meio da tabela seguinte, que o Brasil se encontra abaixo das principais economias em desenvolvimento, bem como da média destes países, da média mundial, principalmente das economias em desenvolvimento da Ásia, ganhando apenas de algumas economias já consolidadas, como Estados Unidos e União Européia, e fica bem aquém do investimento que o país necessita para o crescimento sustentável e de Longo Prazo.

Tabela 1 – Comparativo do percentual de investimento total sobre o PIB por países

País	% PIB	País	% PIB
China	48,57%	Venezuela	20,65%
Índia	39,20%	França	20,09%
Indonésia	33,45%	Itália	19,86%
Coréia	29,13%	Brasil	19,69%
Chile	27,96%	Alemanha	17,07%
México	26,49%	Estados Unidos	16,18%
Argentina	24,42%	Reino Unido	15,58%
Rússia	23,91%	Ásia em desenvolvimento	42,40%
Turquia	22,70%	Economias emergentes e em desenvolvimento	31,39%
Espanha	22,32%	Europa Central e Oriental	22,07%
África do Sul	21,94%	Média mundial	21,85%
Japão	21,93%	Economias avançadas	19,02%
Canadá	21,68%	União Europeia	18,70%

Fonte: Economy Watch – 2012

O Brasil está atrás das nações desenvolvidas no quantitativo de investimentos dos fundos de pensão sobre o PIB, embora bem à frente das principais nações emergentes. Percebemos o quanto há de espaço para o crescimento desta modalidade de investimento no Brasil, o que provavelmente ajudará a melhorar o percentual de investimento total sobre o PIB.

Tabela 2 – Percentual de investimentos dos fundos de pensão sobre o PIB

País	% PIB	País	% PIB
Holanda	135,50%	Espanha	7,79%
Suíça	110,70%	Alemanha	5,46%
Reino Unido	95,87%	Itália	4,86%
Austrália	92,84%	Coréia	4,45%
Finlândia	74,99%	Rússia	2,14%
Estados Unidos	70,45%	Indonésia	1,83%
Canadá	63,68%	Turquia	1,10%
Chile	58,63%	França	0,25%
África do Sul	49,19%*	Índia	0,17%
Colômbia	17,03%	Argentina	N.D. ⁹
Peru	16,92%	China	N.D.
Brasil	13,83%	Japão	N.D.
México	12,94%	Venezuela	N.D.

Fonte: OCDE – 2011

*Dado de 2010

Notamos nestas tabelas que há pouca relação ou até uma relação oposta entre o percentual de investimento no país sobre o PIB e o percentual de investimentos dos fundos de pensão sobre o PIB, e há divergência no meio acadêmico sobre a existência de uma correlação positiva entre estes dois fatores. Entretanto, considera-se, neste trabalho, que as nações economicamente avançadas já colheram os frutos do aumento dos investimentos proporcionados pelos fundos de pensão e as nações emergentes têm a vantagem do efeito de alcance, ou seja, um aumento dos investimentos proporcionará um benefício muito maior nestas nações do que nas nações já desenvolvidas. Também considero como consequência do desenvolvimento dos fundos de pensão uma influência sobre os indivíduos na sua decisão de adiar o consumo, tornando-os poupadores, o que de outra forma não o seriam.

Além do incentivo à poupança e ao investimento, os formuladores de políticas públicas deverão promover a:

Proteção aos direitos de propriedade e a promoção da estabilidade política, permitindo a utilização eficaz dos fatores de produção da economia, por meio do funcionamento coordenado das transações entre as empresas, bem como entre estas e os consumidores. (MANKIW, 2001, p. 543-544)

⁹ N.D.: Não disponível.

Instituições estimulantes e confiáveis está relacionada à Governança Corporativa das organizações produtivas e do próprio Estado, que tem influência na qualidade do sistema previdenciário e é influenciado por ela. É uma necessidade do sistema previdenciário estabilidade política e respeito aos direitos de propriedade para que seus associados acreditem no sistema e que seus patrimônios formados em anos de contribuição aos fundos de pensão serão usufruídos por eles e/ou seus dependentes nos momentos em que mais precisarem, por estarem fragilizados. Dessa forma, os fundos de pensão podem se tornar mais um pilar na sustentação de instituições estimulantes e confiáveis, e nos bons fundamentos macroeconômicos, que são fatores que alavancam o crescimento das nações.

- Capital humano: Conhecimento e habilidades adquiridos pelos trabalhadores através de ensino, do treinamento e da experiência (MANKIW, 2001, p. 536);

O capital humano de uma nação será positivamente afetado pelos fundos de pensão, pelos seguintes motivos:

- Os planos de previdência complementar, assim como os planos de saúde, são mais um benefício oferecido por grandes empresas a seus funcionários, visando atrair novos talentos e, ao mesmo tempo, reter profissionais qualificados. Em uma economia globalizada, a atração e retenção de talentos e de mão-de-obra capacitada por suas empresas será um diferencial na competitividade de uma nação.
- A proteção e a valorização do empregado demonstrada pela empresa, através do custeio de benefícios suplementares, faz com que ele contribua mais efetivamente para o futuro da empresa, aumentando sua produtividade.
- O profissional que está prestes a se aposentar, sabendo que poderá contar com a renda complementar, terá menos resistência para tal, deixando o caminho livre para que seu lugar possa ser ocupado por novos talentos, bem como terá mais disposição para repassar seus conhecimentos. À medida que os participantes mais antigos requererem benefícios de renda vitalícia, permite a liberação da força de trabalho mais antiga para que pessoas mais jovens possam assumir seus postos, diminuindo a taxa de desemprego entre esta faixa etária, entretanto, pode ocasionar uma saída do mercado de trabalho de um contingente mais experiente e qualificado, enquanto ainda possuem condição de contribuir com sua força de trabalho.

- Criação de um colchão financeiro para os empregados permitindo às empresas, em momentos de crises no seu setor de atuação ou em toda a economia, realizarem um enxugamento do excesso de contingente, composto geralmente de empregados menos qualificados, permitindo sua qualificação e/ou realocação em outra área da economia, permitindo o desenvolvimento das pessoas e das nações na suas verdadeiras vocações.

- Nos casos de desemprego ou aposentadoria, o participante poderá utilizar-se de sua renda e/ou sua poupança acumulada para sua requalificação e recolocação no mercado de trabalho.

- A administração dos ativos financeiros das entidades previdenciárias contribuirá para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do mercado brasileiro de capitais, aprofundando a profissionalização dos trabalhadores do sistema financeiro e proporcionando o desenvolvimento de um setor rentável e de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social.

- Recursos naturais: Insumos fornecidos pela natureza, como a terra, os rios e as jazidas minerais (Mankiw, 2001, p. 536);

Esse fator pouco ou nada tem a ver com os fundos de pensão, a não ser pelo fato de que a extração de alguns recursos naturais exige elevada alocação de capital de longo prazo de maturação, podendo ser provido pelos fundos de pensão.

- Conhecimento Tecnológico: Compreensão das melhores formas de produzir bens e serviços. Refere-se ao entendimento por parte da sociedade a respeito do funcionamento do mundo (Mankiw, 2001, p. 537);

Requer investimentos em pesquisa e desenvolvimento que também são de longo prazo de maturação, podendo ser facilmente financiados pelos fundos de pensão, desde que atendidas as exigências de rentabilidade.

3.2 Os Fundos de Pensão como fonte de financiamento de longo prazo e ferramenta para aumento da poupança agregada e alongamento dos investimentos

Os fundos de pensão, por possuírem passivos de longo prazo, podem aplicar seus ativos em projetos de longa maturação, ajudando a promover capital de longo prazo para empreendimentos que possuem dificuldade em obter condições adequadas de financiamento. Entretanto, os investimentos provindos dos fundos de pensão destinam-se à capitalização de seus ativos, desta forma, têm que prover uma rentabilidade mínima aos seus fundos, indicados pela meta atuarial. Por isso, investimentos essenciais ao país, mesmo que de longo prazo de maturação, porém de pouca rentabilidade, não deverão ser foco destes fundos e, portanto, não deverá substituir o papel do Estado na indução destes investimentos.

O aumento da poupança previdenciária ocasionará um deslocamento para a direita na curva de poupança agregada na economia, que resultará em diminuição da taxa de juros para investimento e para consumo, bem como redução da dependência de poupança externa. Campanhas governamentais no sentido de promover educação financeira e previdenciária poderão esclarecer a população dos benefícios de aderir a um plano previdenciário e as opções existentes, ajudando no aumento da poupança agregada, tão carente no Brasil, devido ao alto consumo da população e a elevados gastos governamentais.

No Brasil temos, ainda, participação significativa do Estado na indução do desenvolvimento econômico, que como bem relata Marinho

[...] no Brasil, o sistema financeiro é predominante de crédito bancário, com forte participação de bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa e BNDES, bancos estaduais). O mercado de capitais brasileiro é pouco desenvolvido, não sendo capaz de realizar sua função de prover os recursos de longo prazo para a economia. A provisão desses recursos é ainda quase totalmente dependente de fontes públicas, como as aplicações do BNDES. (MARINHO, 2004, p. 65-66).

A oportunidade de alongamento dos prazos dos títulos de dívida na economia também é citada pelo mesmo autor

O investimento em títulos públicos pelos fundos de pensão pode representar uma oportunidade para os governos melhorarem o perfil da dívida pública, de forma a alongar os prazos médios e reduzir o custo de refinanciamento, além de estarem mais protegidos contra choques macroeconômicos adversos, ao mesmo tempo em que investimentos em títulos privados permitem o alongamento de prazo dos passivos das empresas, ou ainda, a consolidação financeira de seus investimentos. (MARINHO, 2004, p. 85).

4 A GOVERNANÇA CORPORATIVA

O conceito de Governança Corporativa é recente, embora se trate de um tema cujos conceitos e discussões remontem ao surgimento das sociedades anônimas, sendo a expressão empregada pela primeira vez em 1991 por Robert Monks, nos Estados Unidos. O primeiro código de melhores práticas de governança corporativa – o *Cadbury Report* – foi definido em 1992 na Inglaterra.

Para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico¹⁰ - OCDE (1999 apud ANDRADE, 2009, p. 138-9)

Governança Corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de negócio são dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diferentes participantes da corporação, tais como o conselho de administração, os diretores executivos, os acionistas e outros interessados, além de definir regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece, também, bases por meio das quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo os meios para se alcançarem tais objetivos e os instrumentos para o acompanhamento do desempenho.

Pela definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa¹¹ - IBGC (2003 apud ANDRADE, 2009, p. 139),

Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa Governança assegura aos sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados (*accountability*) e obediência às leis do país (*compliance*). No passado recente, nas empresas privadas e familiares, os acionistas eram gestores, confundindo em sua pessoa propriedade e gestão. Com a profissionalização, a privatização, a globalização e o afastamento das famílias, a Governança Corporativa colocou o Conselho entre a Propriedade e a Gestão.

¹⁰ Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico: Órgão internacional criado em 1961 que busca promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. Por meio dela, os representantes se reúnem para trocar informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países membros. No campo da Governança Corporativa, visa auxiliar os países em seus esforços instituir e regulamentar a governança corporativa em suas organizações.

¹¹ Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: É uma organização exclusivamente dedicada à promoção da governança corporativa no Brasil e o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no País

Segundo Pena (2010, p.2)

De acordo com o Grupo de Pensões da OCDE, o objetivo da governança nos fundos de pensão é minimizar os potenciais problemas organizacionais ou conflitos de interesse que podem surgir entre participantes e gestores, e afetar, adversamente, a segurança das reservas e o pagamento dos benefícios. Uma boa governança é importante na medida em que ajuda a criar confiança entre participantes e gestores, ajudando a melhorar o desempenho dos planos e do fundo de pensão, com baixos custos.

No mundo todo o tema vem ganhando destaque e novas leis têm surgido com o intuito de impor melhoria nas políticas de governança das empresas. A lei americana Sarbanes-Oxley, de julho de 2002, importante devido ao alcance dos seus efeitos em termos globais, foi criada em resposta a desconfiança dos investidores, após os escândalos financeiros e fraudes contábeis descobertos nesta época, particularmente na Enron e World-Com. Conhecida pelo rigor e abrangência normativa, a lei é um importante marco na Governança Corporativa das empresas americanas e as do restante do planeta que buscam recursos ou competem de alguma forma nos mercados internacionais, especialmente o americano.

No Brasil, a promulgação da Lei 6.404/76, conhecida como Lei das S.A. e a sua reforma, por meio da Lei 10.303/01, tiveram como objetivo principal fortalecer o mercado de capitais no Brasil, até então considerados altamente especulativos e sujeitos a manipulações, sendo uma opção de investimento elitista e pouco conhecida entre a população em geral.

A auto-regulação como ocorre nos níveis diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa¹², onde as empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa e nível de transparência adicionais em relação ao que é exigido pela legislação e cuja adesão é sua maior propaganda para atração e manutenção de investidores, tem se mostrado mais eficiente no fortalecimento da governança do que a regulação pura e simples. Entretanto, essa forma de correção de mercado deve ser complementar à

¹² Níveis diferenciados de Governança Corporativa: Em dezembro de 2000, a Bolsa lançou segmentos especiais de listagem das empresas – BOVESPA MAIS, Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2, desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação que estimulasse, simultaneamente, o interesse dos investidores e a valorização das companhias. (<http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/consultas/governanca-corporativa/governanca-corporativa.aspx?idioma=pt-br>)

regulamentação e fiscalização promovida pelas autoridades competentes. A crise de 2008 demonstrou que a diminuição da atribuição do estado na tarefa de regulamentar e a delegação dessa tarefa para o mercado pode provocar distúrbios e potenciais danos econômicos e financeiros.

4.1 Processo evolutivo das Corporações

Destaco um conjunto de transformações históricas que, conforme Rossetti levou ao molde atual das organizações corporativas:

Gigantismo e poder das corporações, decorrente dos avanços tecnológicos, da expansão demográfica, transformações nos meios de produção e comercialização de insumos, das fusões e aquisições, da transnacionalização das companhias, da evolução do mercado de capitais, entre outros fatores;

Dispersão do capital de controle, quando investidores individuais ou majoritários passaram a perder participação na empresa para pequenos investidores, tendo sido ocasionado, principalmente, pela constituição das grandes empresas na forma de sociedades anônimas, pela abertura de capital de empresas fechadas, pelo aumento no número de investidores no mercado de capitais, pelos processos sucessórios, pelos processos de fusão das grandes companhias, pelo aumento da participação dos fundos de pensão públicos e privados e de outros investidores institucionais no mercado acionário, entre outros;

Divórcio entre a propriedade e a gestão, com a separação da propriedade e da administração, cujas causas são transformações ocorridas no interior das organizações, citadas anteriormente. Dessa forma, os objetivos principais dos detentores da riqueza acionária passaram a ser o usufruto de parcela do lucro da companhia, na forma de dividendos e o aumento do valor de mercado da companhia, traduzido em valorização das ações no mercado de capitais. Em caso de discordância do acionista com os rumos anunciados ou com o modelo visível de gestão, a alternativa é a venda das ações, substituindo-as pela de outra empresa com posturas, estratégias e operações mais alinhadas aos seus interesses. (ROSSETTI, 2009, p. 58-71)

Essas transformações dificultaram a gestão da organização, gerando problemas de agência, já que os gestores passaram a não mais ser os próprios proprietários, ao mesmo tempo em que permitiu aos pequenos acionistas e aos investidores institucionais tomar participação no controle e nos resultados proporcionados por estas organizações.

No Brasil, apesar de vermos o crescente domínio das organizações de grande porte

[...] a participação das 32 maiores empresas brasileiras de capital aberto em relação ao PIB saltou de 11,7% para 30%, entre 1998 e 2007. Se forem

consideradas apenas as dez maiores, o aumento da concentração em relação ao PIB foi ainda maior: os percentuais passam de 6,3% para 20% no período. (BARBIERI, 2008).

Ainda temos uma enorme concentração de capital nas mãos de poucos acionistas, muitas vezes sob administração Estatal ou exclusivamente familiar, bem como grande atuação de investidores estrangeiros, conforme notamos nas tabelas 3 e 4.

Embora haja estudos divergentes sobre a desvantagem de uma concentração acionária, em detrimento da pulverização da propriedade, ocorre que, dificilmente os investidores majoritários apresentarão disposição de ampliar as práticas de governança corporativa nas empresas em que são detentores de capital, pois isso implicaria em dividir seu poder decisório, obrigar-se a prestar contas de seus atos, entre outras concessões, o que acaba provocando conflitos de agência entre os acionistas majoritários e os minoritários, pois o primeiro grupo tem maior facilidade em agir segundo seus próprios interesses em detrimento do segundo.

Verificamos na tabela abaixo que, dentre uma amostra de 225 empresas brasileiras listadas na Bovespa, 203 empresas, ou 90,22% possuem acionistas majoritários. Dentro deste grupo observamos a concentração de capital com poder de voto entre os maiores acionistas. Mesmo entre as empresas selecionadas sem acionistas majoritários, percebemos uma concentração do poder decisório nas mãos de poucos acionistas (os cinco maiores acionistas das companhias sem acionista majoritário possuem, em média, 66% do poder decisório destas companhias).

Tabela 3 – Composição acionária direta das companhias brasileiras em 2000

Acionista	Companhias Com Acionista Majoritário (203)		Companhias Sem Acionista Majoritário (22)		Total da Amostra (225)	
	Capital Votante	Capital Total	Capital Votante	Capital Total	Capital Votante	Capital Total
Maior	76%	54%	37%	23%	72%	51%
Três Maiores	88%	65%	62%	41%	85%	62%
Cinco Maiores	89%	65%	66%	44%	87%	63%

Fonte: Silva, 2004, p. 353

Nota: Composição acionária direta média das 225 companhias brasileiras listadas na Bovespa. Uma companhia com um acionista majoritário é aquela na qual um acionista possui mais de 50% do capital votante. O número de empresas em cada grupo está entre parênteses.

A próxima tabela nos mostra o quanto está concentrada a participação entre quatro grupos de investidores: Família, Governo, Estrangeiro e Institucional, além das companhias sem acionista controlador. Verificamos uma grande concentração de famílias e investidores estrangeiros no controle das grandes companhias, enquanto notamos uma participação ainda modesta dos investidores institucionais e das companhias com capital pulverizado. Note que a amostra foi extraída de companhias listada no índice Bovespa, estando de fora, portanto, empresas cujo estado é o único controlador.

Tabela 4 – Participação acionária dos diversos grupos controladores em 2000

		Firmas		Participação Direta		Participação Indireta	
		Número	%	Capital Votante	Capital Total	Capital Votante	Capital Total
Amostra Total		225	100	72	51	66	38
Firmas Com Acionista Controlador	Família	108	48	73	46	86	31
	Governo	16	7	75	57	77	51
	Estrangeiro	60	27	79	62	74	56
	Institucional	19	8	80	66	84	33
	Total	203	90	76	54	69	40
Firmas Sem Acionista Controlador		22	10	37	23	40	24

Fonte: Silva, 2004, p. 355

Nota: As companhias que possuem um acionista controlador foram classificadas segundo a origem do capital (estrangeiro, estatal, familiar e institucional) e a composição acionária de cada uma foi analisada.

Porém, alguns fatores provocam pressões para que ocorra o mesmo processo de transformação que levou a pulverização do controle e fortalecimento de suas estruturas de governança nos países desenvolvidos, como as privatizações, a internacionalização das organizações e dos mercados, em muitos casos em consequência de fusões e aquisições de empresas nacionais por estrangeiras, passando a seguir aos padrões de governança de suas matrizes e/ou a obedecer às regulamentações dos países onde se localizam suas sedes, necessidade de busca de recursos nos grandes centros financeiros, desafios impostos à competição em

nível global, aumento dos ativos sob controle dos fundos de pensão e outros investidores institucionais, com uma postura mais ativa destes, aumento da autorregulação do mercado de capitais, como os níveis de governança corporativa na Bovespa, melhora do ambiente regulatório e maior pressão governamental, por meio das ações de seus órgãos fiscalizadores, e de exigências de seus agentes de apoio ao desenvolvimento, como o BNDES, na aplicação de boas práticas de governança em troca de obtenção de financiamentos, entre outros.

4.2 Objetivos, principais agentes interessados e relações de agência nos fundos de pensão

Diferentemente de uma companhia de capital aberto, os fundos de pensão são entidades legalmente sem finalidade lucrativa. Entretanto, ela é responsável pela administração eficiente dos recursos financeiros de seus participantes, de modo que lhe sejam garantidos os benefícios a que têm direito, bem como a maximização do rendimento de seus patrimônios nestes fundos investidos. Porém, além da maximização dos retornos aos fundos dos participantes, os fundos de pensão também acumulam ganhos de imagem e de reputação se atuarem com olhos voltados também para questões ambientais e sociais e, se desconsiderarem essas questões, podem incorrer em perdas e riscos.

A definição de Teoria de Agência constitui no cerne para a abordagem da governança corporativa. Jensen e Meckling (1976, p. 308), precursores no tratamento do tema, definem o relacionamento de agência como “[...] um contrato no qual uma ou mais pessoas (o principal) engajam outra pessoa (o agente) para desempenhar alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de autoridade para a tomada de decisão pelo agente”.

Para os autores, “se ambas as partes agem tendo em vista a maximização de suas utilidades pessoais, naturalmente, o agente não agirá sempre no melhor interesse do principal.” Desta forma, a teoria defende que sistemas de monitoramento e incentivos devem ser estabelecidos para garantir que o comportamento dos executivos esteja alinhado com o interesse dos acionistas, incorrendo em custos para monitoramento, ou custos de agência.

Outorgante (participantes, patrocinadores e membros associados) e Outorgado (gestores, que investem recursos oriundos das contribuições de seus outorgantes) estabelecem uma relação de agência. Gestores possuem seus próprios interesses e tentarão maximizá-los, em detrimento aos interesses de maximização da riqueza dos participantes. Dada a dificuldade de se regular todos os atos gerenciais, a resolução CGPC nº 13/2004 confere a todos que compõem os órgãos de administração da entidade fechada de previdência complementar o juízo de conveniência e oportunidade nas suas ações e decisões, para que se busque permanentemente a defesa e a consecução dos objetivos previstos no estatuto. Entretanto, a realidade mostra que existe uma linha tênue entre o ato regular de gestão e o que é exercido, de forma dissimulada, contrariando regras e os princípios de governança.

Algumas práticas oportunistas são atribuíveis a gestores em um Fundo de Pensão, provocando problemas de agência, como por exemplo:

- a) Benefícios exorbitantes autoconcedidos;
- b) Resistência a ações vantajosas aos participantes e/ou à patrocinadora;
- c) Utilização do Juízo gerencial para tomada de decisões impactantes não consensadas;
- d) Crescimento dos ativos do fundo de pensão em detrimento da maximização dos interesses dos participantes e da sociedade;
- e) Estratégias de investimentos destruidoras do valor do fundo de pensão, mas redutoras dos riscos da Diretoria Executiva;
- f) Participação acionária em empresas clientes ou fornecedoras daquelas gerenciadas pelos executivos dos fundos de pensão;
- g) Nepotismo e outras formas de proteção conflitantes com os interesses da companhia;
- h) Acesso assimétrico a informações do fundo de pensão ou de empresas por elas controladas ou que possua qualquer tipo de influência;
- i) Resistência a avaliações estruturadas de desempenho da Diretoria Executiva;
- j) Gestão de resultados com foco em prazos curtos, ou outros, visando objetivos políticos;

- k) Anulação do poder de influência dos Conselhos de Administração e de outros colegiados internos;
- l) Descompromisso com a garantia dos recursos para os compromissos atuariais futuros da EFPC;
- m) Demonstrações de resultados legal ou ilegalmente “maquiadas”.

Estas práticas, se percebida pela população e não coibida pelas autoridades competentes e outros agentes interessados, pode levar a um desestímulo no desenvolvimento e na expansão do sistema de previdência complementar.

Existem, também, outros conflitos importantes que podem ocorrer entre os agentes de um fundo de pensão. Destaco, entre eles:

- a) Conflito entre patrocinadora e associados e/ou beneficiários;

Conforme citado anteriormente, entre os objetivos de uma empresa em implementar um plano de previdência complementar a seus funcionários estão o de reter talentos e aumentar a produtividade de seus funcionários, além de promover ganhos de imagem perante a comunidade. Entretanto, as organizações devem sempre analisar o custo-benefício na criação/manutenção desta assistência aos empregados. Dessa forma, podem surgir conflitos no que se referem ao custeio ou destinação de déficits ou superávits nos planos de benefícios, ocorrências de ações judiciais previdenciárias por parte dos participantes, entre outros.

- b) Conflito entre participantes com mais tempo de contribuição e/ou saldo de conta e participantes com menos tempo de contribuição e/ou saldo de conta;

Diferentemente das companhias de capital aberto, não há concentração de votos para eleição dos conselheiros de um fundo de pensão - o participante com um saldo de conta enorme possui o mesmo voto que um participante recém aderido ao plano de benefícios.

- c) Conflito entre participantes ativos e assistidos;

As duas únicas fontes de receita dos fundos de pensão são as contribuições dos participantes e patrocinadoras e o rendimento dos investimentos das reservas destes participantes. Ao requerer judicialmente ou extra-judicialmente benefícios sem previsão regulamentar, bem como a inclusão de beneficiário, para cuja percepção do benefício não houve o devido provisionamento, haverá comprometimento na maximização dos rendimentos das reservas de outros

participantes e, em última análise, o próprio pagamento de benefícios futuros deste participante, caso venha ocorrer déficit no plano, em decorrência destas ações.

O Estado tem participação fundamental nesta relação, através da adoção de uma regulamentação, supervisão e fiscalização eficiente dos agentes outorgados, evitando que ajam contra os interesses dos outorgantes, estabelecendo os parâmetros e atribuições, forçando outorgados a prestarem contas da atuação e a assumirem integralmente as conseqüências de seus atos e omissões, determinando as punições aos conselhos, executivos, gestores, auditores, patrocinadores, comitês, e até participantes, em caso de informação fraudulenta ou recebimento de benefício indevido, entre outros, na proporção de suas responsabilidades.

Os artigos 63 e 65 da Lei Complementar nº 109 estabelecem o Regime Disciplinar dos Fundos de Pensão. A Resolução CMN 3.792 atribui responsabilidades aos administradores dos recursos dos fundos de pensão. Mas vale ressaltar que, ao pecar pelo excesso de punição aos responsáveis pelos fundos de pensão, o Estado pode acabar provocando um desestímulo de bons profissionais para assunção destes postos.

Além disso, a própria legislação, por meio dos artigos 25 da LC 108 e 41, § 2º da LC 109, não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de previdência complementar. Para o bem de seus interesses, além da patrocinadora, participantes e assistidos devem adotar e exigir a adoção de ações para mitigação dos custos de agência, como:

- a) Acompanhamento e monitoramento dos outorgados;
- b) Cobrança na elaboração, estruturação e adaptação, bem como o efetivo cumprimento de regulamentos de benefícios, estatutos e códigos de ética e de conduta;
- c) Exigência de construção e manutenção de sistemas de informações gerenciais pelos fundos de pensão, bem como disponibilização destas informações a todos os participantes, e até mesmo o uso de novas tecnologias como as redes sociais, buscando fomentar a comunicação e o relacionamento entre os participantes e os gestores dos fundos, entre outros.

4.3 Estrutura e princípios de Governança nos Fundos de Pensão

Os princípios básicos internacionalmente aceitos que norteiam as práticas de uma boa governança corporativa são: transparência¹³, equidade¹⁴, prestação de contas ou *accountability*¹⁵ e responsabilidade corporativa ou sustentabilidade¹⁶. Veremos a seguir algumas legislações e regulamentações aplicáveis, bem como opinião de renomados autores da área previdenciária.

O artigo 35 da Lei Complementar nº 109 determina a estrutura mínima de um fundo de pensão, sendo esta composta por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva, que possuem atribuições próprias e independentes. O referido artigo também estabelece os seus membros, bem como os requisitos para preenchimento, como qualificações, idoneidade, entre outros. O artigo 41 desta mesma lei estabelece parâmetros à atividade de fiscalização a ser exercida pelo órgão regulador.

A Lei Complementar nº 108 descreve a estrutura organizacional e de governança das EFPC pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, bem como estabelece o número máximo de seis membros para o conselho deliberativo, quatro membros para o conselho fiscal, com um mandato de quatro anos cada, com garantia de estabilidade, indicados paritariamente entre patrocinadores e participantes e assistidos, por meio de eleição direta, e seis

¹³ Transparência: Princípio assegurado aos participantes e assistidos pelo art. 3º, parágrafo IV, da Lei Complementar nº 109, de 2001, é entendido, neste trabalho, como a boa comunicação e o repasse de informações, não devendo restringir-se aos participantes e assistidos, mas contemplando todos os direta e indiretamente interessados e nem aos aspectos financeiros e econômicos, incluindo outras dimensões, como estratégia e planejamento.

¹⁴ Equidade: Caracteriza-se, neste estudo, pelo tratamento igualitário e justo dispensado pela organização a todos os stakeholders.

¹⁵ Prestação de contas ou Accountability: Por este princípio, os agentes eleitos devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu, respondendo integralmente pelos atos que praticarem durante o exercício de seus mandatos.

Accountability: Termo que, traduzido para o português, é sinônimo de prestação de contas ou responsabilização pelas decisões tomadas.

¹⁶ Responsabilidade corporativa ou Sustentabilidade: Por este princípio, conselheiros e executivos devem incorporar considerações ambientais e sociais na operação e nos negócios da empresa, promovendo um amplo relacionamento entre a organização e a comunidade em que atua. Sustentabilidade: Para a Brundtland Commission (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 43), consiste no “desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”.

membros para a diretoria executiva, cujo mandato, assim como a composição, são estabelecidos em estatutos e definidos em função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos.

Se o patrocinador do fundo de pensão for privado, haverá mais liberdade na forma de organização da entidade de previdência, sendo o número de conselheiros deliberativo e fiscal e os mandatos respectivos matérias tratados no estatuto da entidade, não sendo obrigatória a indicação de conselheiros por meio de eleição. Entretanto, conforme divulga Pagliarini

Apesar de não ser exigida a escolha dos representantes por eleição direta, de acordo com o texto da Lei Complementar nº 109, recomenda-se a adoção do escrutínio secreto, nos moldes da Lei Complementar nº 108, para que a representação se revista de legitimidade e o processo de escolha, da necessária transparência. Para isso, todos os participantes e assistidos devem ter amplo acesso às regras da eleição, regras essas que devem ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo, e devem ser orientados permanentemente da importância de participarem da gestão do plano de benefícios. Realmente, além de serem instruídos e orientados sobre temas relevantes de educação financeira e previdenciária, é de grande importância que participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores tenham interesse permanente na gestão da entidade com atenção nos planos por ela administrados. (PAGLIARINI, 2011, p. 13).

Pena relata que é importante que os fundos de pensão busquem

Uma estrutura de governança adequada às suas características, como por exemplo, seu tamanho, quantidade e modalidade de planos de benefícios que administram, quantidade e perfil dos participantes, assistidos e tipo de gestão dos investimentos (interna ou terceirizada) [...] suficientes para garantir a redução dos conflitos de interesse e mitigação dos riscos inerentes à operação dos fundos de pensão, buscando a redução de perdas e diminuição dos custos. (PENA, 2010, p. 10).

Buscando conformidade com a resolução CGPC nº 13, art. 7º, parágrafo único, de “[...] manter estrutura suficiente para administrar seus planos de benefícios, evitando desperdícios de qualquer natureza ou a prática de custos incompatíveis”.

A resolução CGPC nº 13 estabelece a adoção de princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas EFPC, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e

assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram, bem como recomenda a instituição de código de ética e conduta, entre outros.

A resolução CGPC nº 28 estabelece os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, que visa assegurar a transparência da gestão dos planos de benefícios administrados por estas entidades, bem como a contínua necessidade de obtenção de informações, com segurança e precisão. As normas estabelecidas nesta resolução foram desenvolvidas em convergência com as práticas contábeis internacionais, acontecimento que ocasiona melhora na transparência destes fundos.

O ativismo dos participantes poderá se tornar mais uma fonte de governança, à medida que esses participantes, muitos deles com boa qualificação e que buscam informações detalhadas sobre a administração dos seus planos, participem das decisões e identifiquem antecipadamente questões que a administração e os conselhos deixem de ver.

Pena sugere que

[...] a qualidade da informação transmitida pelas EFPC é fator relevante no processo de garantia da transparência. A amplitude, o tipo e profundidade das informações devem ser analisadas de acordo com o nível de educação financeira e previdenciária dos membros dos planos e mensuradas, de preferência, com pesquisas realizadas localmente. (PENA, 2010, p.4).

Também sugere o autor que

É importante também que a educação previdenciária estimule participantes ativos e assistidos a fazerem parte da estrutura de governança de seus fundos, permitindo que se posicionem ativamente nas principais decisões relacionadas ao futuro seu plano e a sua entidade de previdência. (PENA, 2010, p. 9).

Em agosto de 2010 a Previc, com a finalidade de orientar dirigentes, participantes, assistidos, patrocinadores, instituidores e os próprios servidores da Previc quanto à gestão dos fundos de pensão, lançou o Guia Previc das Melhores Práticas em Fundos de Pensão.

4.3.1 O papel dos comitês do Conselho Deliberativo

Para a boa execução de suas atividades, os conselheiros deliberativos devem participar – com a possível presença de convidados ou especialistas para auxiliar na análise de questões mais complexas, quando previsto em Regimento Interno – de comitês-chave, como os de investimento, de benefícios, de auditoria, de governança e de remuneração de executivos, tendo o papel de recomendação ao Conselho, e não de deliberação de voto. A alocação de um grupo de conselheiros em assuntos que demandam uma análise mais complexa trará maior celeridade ao conjunto. Para avaliação de assuntos mais pontuais, podem ser formadas comissões no lugar de comitês, com data para início e término dos trabalhos.

A seguir, serão discorridos alguns exemplos de atividades importantes em uma EFPC, onde são recomendadas a criação de comitês-chave.

4.3.1.1 Estudo da remuneração dos conselheiros e da diretoria executiva

Um comitê de remuneração poderá ser constituído para efetuar avaliações da remuneração dos conselheiros e da diretoria executiva. Remunerações ou bônus demasiadamente altos podem provocar conflito de agência, entretanto deverá estar em linha com o mercado a fim de atrair profissionais de talento. Devido à necessidade de cumprimento de taxa mínima de rendimento por longo período em um ambiente incerto pode ser de grande importância a inclusão de uma parcela variável vinculada ao desempenho das funções, levando em consideração o resultado dos investimentos, a contenção das despesas nos curto e longo prazos, a eficiência no controle dos riscos, entre outros.

A responsabilidade imposta à atividade de gerenciamento dos fundos de milhares de trabalhadores da entidade requer rigorosa qualificação do corpo técnico da EFPC, bem como de terceirizados que venham a prestar serviços à entidade. Os conselheiros, legalmente, deverão reunir diversidade de conhecimentos e experiência entre os seus membros, de modo a evitar a concentração em uma única área, devido à complexidade e diversidade de tarefas realizadas dentro da entidade. A dinâmica econômica requer adaptação constante das habilidades do conselho de acordo com as necessidades da entidade, com o objetivo de atender às necessidades futuras da EFPC, tendo em vista as mudanças na entidade e no ambiente externo. O comitê de governança um papel preponderante no apoio aos conselhos em vista desses ajustes.

4.3.1.2 Elaboração da Política de Investimentos e gestão de passivos da EFPC

Os recursos garantidores das reservas técnicas, fundos e provisões, destinadas aos planos de benefícios administrados pelas EFPCs são geridos sob a orientação e direcionamento de um conjunto de normas e diretrizes, constituídas pela política de investimentos da entidade, devendo ser elaborada anualmente pela diretoria-executiva, aprovada pelo conselho deliberativo e amplamente divulgado a todos os participantes, sendo inclusive informados de todos os custos com a administração dos recursos e o acompanhamento da política de investimentos e justificadas as eventuais divergências entre os resultados previstos e os realizados.

Uma forma de o fundo de pensão mostrar transparência aos seus participantes e ao mesmo tempo se perseguir uma meta de desempenho para seus investimentos é a utilização de Benchmarks, representando um bom comparativo que os participantes podem utilizar como um parâmetro para a eleição de seus representantes e o conselho deliberativo poderá utilizar na manutenção ou nomeação de uma nova diretoria executiva. A escolha ou opção por um benchmark para um determinado segmento deverá ser sempre bem justificada, devendo ter em vista a perseguição e/ou a superação da meta atuarial.

Com o objetivo de assessorar a diretoria-executiva e o conselho deliberativo sobre a definição e acompanhamento da política de investimentos e a avaliação dos gestores, é comum entre as EFPCs que possuam gestão própria dos seus recursos a criação de comitês de investimento.

Um comitê de benefícios poderá ser criado com a finalidade de assessorar o Conselho Deliberativo no processo de gestão dos passivos e das disposições regulamentares dos planos de benefícios.

Em novembro de 2011 a Previc publicou o Guia de Melhores Práticas em Investimentos, visando estimular a segurança econômico-financeira e atuarial dos Planos e da EFPC, por meio de uma ampla reflexão sobre liquidez, solvência e equilíbrio previdenciário.

4.3.1.3 Auto-avaliação das estruturas de governança

As estruturas de governança não devem ser um fim em si mesmo, devendo analisar periodicamente sua própria eficácia, bem como avaliar o quanto estão contribuindo para a performance organizacional.

Charan sugere que a realização de (2010, p.148) “Avaliações periódicas dos conselheiros e da diretoria executiva são uma boa ferramenta para melhorar continuamente sua capacidade de governar com eficácia[...]”, o que deve maximizar seus desempenhos e reduzir os conflitos de agência.

É importante que os conselhos avaliem freqüentemente seu desempenho, pois, conforme Charan (2010, p.147) “[...] quando os conselhos deixam de levar seus resultados em consideração, eles podem facilmente se convencer e aos outros de que estão comprometidos quando, na verdade, a essência de sua governança é fraca”.

O comitê de governança deverá conduzir estas avaliações. Para Charan (2010, p. 120) “[...] com participação de todos os envolvidos na estrutura de governança, assegurando que a avaliação seja sólida e que o conselho traduza as conclusões em planos de ação específicas [...]”. Não deve, porém, o conselho se limitar a esse instrumento de desempenho, devendo fazer uso de outras ferramentas para guiar a entidade ao caminho da boa governança. Os resultados dessas avaliações também poderão ser úteis aos participantes para elegerem seus representantes nos conselhos.

Uma importante contribuição para a governança nas EFPCs seria a implantação de avaliações externas sobre a adoção de práticas de Governança nestas entidades, por meio de um sistema de nivelamento feita por um órgão independente e que represente uma opinião técnica, como ocorre nos níveis diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa. Devido às características próprias dos fundos de pensão, não seria possível ao participante optar pelo que possua maior nível de governança, já que sua participação é vinculada à entidade patrocinada pela empresa patronal. Todavia, será mais um balizador que poderá influenciar o participante na hora de eleger seus conselheiros.

4.3.4 Alguns desafios dos fundos de pensão no Brasil

Alguns fatores relacionados aos fundos de pensão brasileiros, entretanto, podem prejudicar sua função na promoção da governança corporativa:

- Grande poder dos fundos de pensão cujos patrocinadores são empresas estatais, o que confere ao seu investidor de última instância, o Governo Federal, um grande poder sobre as sociedades de capital aberto, deixando estes fundos a mercê de muitos interesses políticos e comprometendo o exercício das funções de controle, pois acaba acumulando os papéis de prestador e fiscalizador de serviços.
- Alta concentração de alguns fundos de pensão quanto à dimensão das carteiras de investimentos e ao impacto de seus movimentos no valor de mercado das empresas listadas, como também na influência sobre os padrões praticados de governança corporativa, conferindo aos fundos de pensão de maior porte alto poder de influência sobre o mercado. Considerando apenas os três maiores fundos de pensão que atuam no país em volume de ativos, verificamos que seus patrocinadores são empresas estatais e observamos um investimento total de R\$ 270,6 milhões¹⁷, dominando pouco menos da metade da participação de investimentos de todos os fundos de pensão na economia.
- Meta atuarial mantida pelos fundos de pensão em patamares elevados, ao mesmo tempo em que ocorre uma tendência de queda das taxas de juros no país, aliado a um aumento da longevidade da população, podendo aumentar os riscos incorridos por estas entidades na busca do cumprimento da meta atuarial, comprometendo a gestão dos ativos destes fundos, e, em última análise, o cumprimento do contrato previdenciário.

¹⁷ Dados de março de 2012, retirados do site da Revista Exame.

4.4 Gestão de Riscos¹⁸ e Controles Internos nas EFPCs

Conforme apontado anteriormente, as entidades têm que prover uma rentabilidade mínima aos seus investimentos, indicados pela meta atuarial, bem como a segurança no recebimento dos benefícios pelos participantes e seus dependentes. Para o cumprimento dessa meta, torna-se necessário obter retornos em um ambiente arriscado. Dessa forma, aumenta a responsabilidade dos fundos de pensão na identificação, mensuração e controle dos riscos.

A resolução CGPC nº 13 exige da entidade a adoção de gestão e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos, devendo os riscos serem continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados, provisionando as prováveis perdas, reavaliando e melhorando continuamente os controles internos. O conselho fiscal deve emitir relatórios de controles internos com frequência mínima semestral com as conclusões dos exames efetuados por ele durante o período, bem como verificar se os membros executivos da EFPC estão elaborando estudos e acompanhamentos, buscando a mitigação dos riscos. As recomendações a respeito de eventuais deficiências e a análise da manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores devem ser levadas em tempo hábil ao conhecimento do conselho deliberativo, a quem caberá decidir sobre as providências que eventualmente devam ser adotadas.

O Conselho Deliberativo, como órgão máximo da estrutura de governança, é quem deve dar a palavra final em prevenção e controle de riscos. Dessa forma, a criação de um comitê de riscos auxiliará este conselho a investigar, mais profundamente, as potenciais fontes de risco, bem como realizar as prevenções e controles necessários.

São diversos os tipos de riscos possíveis de ocorrência no âmbito das EFPC. Pagliarini (2010) evidencia os mais freqüentes, bem como as ações necessárias para sua mitigação:

Risco de contraparte: Decorre de problemas que atingem partes relacionadas (terceiros e a empresa patrocinadora do plano); é minimizando

¹⁸ Riscos: Entendido, neste trabalho, como possibilidade de perdas financeiras provocadas por eventos previsíveis ou não.

com a adoção de medidas que possam medir relações e operações de longo prazo.

Risco de mercado: Decorre da variação de taxas e preços¹⁹; é minimizado com a adoção de providências visando obter rentabilidade em cenário de queda de taxas de juros, por exemplo.

Risco operacional: Decorre de falhas internas ou externas, decorrentes de pessoas ou sistemas; é minimizado com a contratação de pessoal qualificado, com a competência técnica e gerencial em todos os níveis da administração da entidade e com a adoção de tecnologia (equipamentos e sistemas) moderna e adequada e compatível com os custos da entidade.

Risco de liquidez: Decorre da incidência de outros riscos que impedem honrar passivos contratados; é minimizado com a adoção de controles que cuidem da liquidez, porém sem comprometer a rentabilidade dos investimentos.

Risco estratégico: Decorre de erro de avaliação de cenários que inviabilize o plano de benefícios operado pela entidade; é minimizado com a instituição de planos de benefícios adequados à massa de participantes.

Risco atuarial: Decorre da adoção de premissas ou metodologias inadequadas ou ultrapassadas; é minimizado com a manutenção de cadastros da massa de participantes e bancos de dados atualizados, bem como com a contratação de técnicos experientes para que o custeio do plano seja adequado e atrativo.

Risco legal: Decorre da inobservância das normas e regulamentos, de aventuras jurídicas, expostos à apreciação do Judiciário; é minimizado com a criação de controle sistêmico em que o 'jeitinho brasileiro' não possa tornar-se vantagem comparativa.

Risco de imagem: Decorre de publicidade negativa, de informações; é minimizado com a adoção de normas de transparência da gestão da entidade e dos planos por ela operados. (PAGLIARINI, 2011, p. 31-32).

Além dos riscos citados, a exigência de cumprimento de rentabilidade de curto prazo poderá forçar a EFPC a um risco de descasamento das receitas e despesas do plano. Não é suficiente uma excelente política de investimentos e rentabilidade caso não haja um razoável controle das suas receitas e despesas, bem como do prazo de maturação de seus investimentos – muitos investimentos, se realizados antecipadamente, quando possível, podem comprometer a sua

¹⁹ Variação de taxas e preços: Diferença entre os preços de um determinado título em dois instantes considerados.

rentabilidade. Uma boa política de AL&M²⁰ será necessária para mitigação deste risco.

A Resolução CMN 3.792 procura induzir as EFPC no controle de seus riscos de crédito e de mercado, por meio de exigências de diversificação do portfólio e de imposição de limites máximos para aplicação em determinados ativos, de acordo com análise de classificação de risco. Além disso, para aplicações em empresas que tenham aderido a padrões de boa governança corporativa definidos pela Bovespa, há limites mais flexíveis. Operações com derivativos como, por exemplo, instrumentos de hedge, são úteis para reduzir a volatilidade dos ativos, mitigando riscos de mercado, entretanto só são permitidas quando há garantia do ativo que está sendo negociado, e desde que haja prévia existência de procedimentos de controle e de avaliação dos riscos destas operações. Ademais, deve haver o acurado conhecimento da diretoria executiva e dos conselhos sobre modalidades de operações praticadas, seus benefícios pretendidos e seus riscos.

Uma boa governança corporativa passa por uma política rigorosa de identificação, prevenção e controle dos riscos, estimando a probabilidade de que venham ocorrer e o custo de prevenção, bem como o dano potencial de cada risco. A ciência financeira e a estatística dispõem de instrumentos para a estimação desses valores, obtendo-se informações essenciais no embasamento para tomada de decisões financeiras e estratégicas dos fundos de pensão, como uma correta alocação e diversificação dos ativos, bem como a utilização de instrumentos de hedge adequados.

Entretanto, não basta haver um rigoroso sistema de controle dos riscos. Deve haver lealdade dos gestores no atendimento aos interesses dos Fundos de Pensão, independentemente de quem os indicou ou os elegeu para o colegiado da entidade.

Pagliari (2011, p.21-22) acrescenta que

[...] a diligência e a prudência estão intimamente ligadas ao processo de supervisão e monitoramento de riscos, significando que o dirigente deve agir com boa-fé (princípio adotado pelo Código Civil para qualquer tipo de negócio), usando mecanismos eficientes de proteção para a consecução do

²⁰ AL&M: Sigla para Asset Liability Management, ou gestão integrada dos ativos financeiros com os passivos atuariais dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar. Para a coordenação entre o fluxo de investimentos e obrigações deve-se considerar a estimação da distribuição do fluxo de pagamento dos benefícios já concedidos e à conceder no futuro, bem como dos fluxos de contribuições dos participantes, sendo necessária a produção de modelos com cenários econômicos e atuariais, levando em conta a aplicação de restrições legais e estatutárias na administração dos recursos.

objetivo da entidade. Tolerância com erros, relatórios ou informações inconsistentes e falhas de controle violam o dever de diligência. Também a tomada de decisões sobre assuntos importantes e complexos – tais como aprovação de premissas atuariais, programa de investimentos, orçamentos – baseada em dados ou informações incompletas caracterizam o falta do mesmo dever de diligência, ou seja, caracterizam a negligência do gestor. E negligência na administração de poupança de longo prazo para terceiros é o anúncio de desastres e prejuízos futuros”. (PAGLIARINI, 2011, p. 21-22).

Para complementar esta reflexão, acrescento consideração feita por Ricardo Pena

A perfeita compreensão pelos dirigentes e gestores de suas atribuições e responsabilidades na defesa dos interesses dos participantes, e consequentemente, dos planos de benefícios, é fundamental para assegurar a transparência da entidade. Cabe a estes agir com boa fé, lealdade e diligência, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez”. (ABRAPP, 2010, p. 3-4).

4.5 A influência dos fundos de pensão na promoção da governança corporativa

Conforme visto no item 3.1, a pulverização e despersonalização do controle da propriedade dificultaram a gestão da organização. Levantamentos apontam um baixo comparecimento de pequenos investidores nas assembleias de acionistas, decorrente do fraco interesse destes investidores na condução das empresas em que possuem investimentos, além de alto custo que implicam na análise e acompanhamento da gestão destas, sendo dificilmente suportado por este tipo de investidor. A postura passiva deste pequeno investidor é verificada na forma de demonstrar insatisfação na condução de uma determinada companhia: Vende-se a ação desta companhia e compra-se de outra que tenha maior alinhamento com sua visão de gestão e seus interesses. Dessa forma, criou-se a necessidade de meios de controle eficientes às novas organizações de modo que fossem preservados os interesses dos acionistas, especialmente dos minoritários.

Esse espaço foi ocupado pelos investidores institucionais, especialmente os fundos de pensão, que acabam por liderar as ações em favor de melhores práticas de governança corporativa, em decorrência da própria necessidade de acompanhamento dos investimentos realizados nessas companhias, como meio para a consecução dos interesses dos seus participantes. A prestação de contas aos seus participantes sobre a forma como estão executando suas

responsabilidades na participação acionária dá mais confiança ao sistema, bem como permite melhor fiscalização por parte destes.

O ativista Robert Monks, que trabalhou no departamento de trabalho do governo americano nos anos de 1984 e 1985, encarregado de cuidar dos fundos de pensão, estava inconformado com a passividade dos acionistas e com as práticas oportunistas dos executivos das corporações nos Estados Unidos, defendia a participação efetiva dos fundos de pensão como forma de contrapor o poder dos executivos não acionistas. Em trecho de palestra a respeito da importância do papel dos investidores institucionais no aprimoramento das práticas de governança corporativa nos EUA, intitulada “O Acionista Institucional como Cidadão Corporativo”, Robert Monks (1984 apud ROSENBERG, 2000, p. 123-124.) revela que:

Quando os investidores institucionais não votam, ou votam sem prestar muita atenção às implicações de seu voto sobre, em última instância, o próprio valor de suas participações, estão prejudicando não apenas a si próprios, mas também os beneficiários dos fundos de que são agentes fiduciários. [...] Nem sempre é prático apoiar tacitamente a administração ou apenas ficar de lado e depois vender as participações quando não se aprova a maneira como a administração conduz a empresa. [...] Mesmo que cada um quisesse desfazer-se da empresa mal-gerida, todos não poderiam fazê-lo ao mesmo tempo - e também o impacto sobre o preço seria muito grande. Assim, queiram ou não, parece-me que, por uma questão prática, os investidores institucionais precisam transformar-se cada vez mais em proprietários-acionistas ativos, sendo cada vez menos investidores passivos, [...], e em bons cidadãos corporativos, não apenas analisando e votando, mas, sempre que necessário, propondo à votação os itens de interesse vital.

No Brasil, apenas recentemente os fundos de pensão passaram a atuar diretamente na governança das empresas. No princípio, estes aplicavam seus recursos em posições minoritárias e formadas por ações preferenciais. A partir dos anos 90, entretanto, essa situação passou a mudar, devido, principalmente, ao intenso processo de privatização de empresas estatais e o incentivo do governo à participação dos fundos de pensão nos consórcios formados para as aquisições destas empresas.

Nesse sentido, a resolução CGPC número 13 sugere a adoção de um manual de governança corporativa, que defina as relações entre órgãos estatutários da EFPC com participantes, assistidos, patrocinadores, instituidores, fornecedores de produtos e serviços, autoridades e outras partes interessadas. Em 2004, foi editado o Código PREVI de Melhores Práticas de Governança Corporativa, institui políticas

de orientação para seus representantes nos conselhos de administração e fiscais das empresas em que participa. Um marco importante para a promoção a governança nas empresas relacionadas com os fundos de pensão. Em 2006, a FUNCEF lançou o seu Manual de Governança Corporativa, que serve de suporte no âmbito de relacionamento societário das participações relevantes da Fundação. O documento traz orientações a serem seguidas tanto pelos conselheiros de administração e fiscal das empresas, quanto pelos seus comitês executivos, pelos fundos de investimentos e suas respectivas assembleias, além da própria equipe técnica da Fundação.

Ao promover a governança nas empresas investidas por estes fundos, estas empresas acabam acumulando ganhos com a valorização de suas ações no mercado, bem como aumentam sua longevidade, tendo em vista a diminuição e controle de seus riscos.

4.6 Responsabilidade Social dos Fundos de Pensão

O regime social de previdência apresenta, além de um custo financeiro elevado, um caráter limitado na distribuição de renda entre a população. Seus benefícios costumam ser concentrados em alguns poucos grupos organizados que conseguem obter vantagens nas aposentadorias em prejuízo ao restante da população coberta pelo regime.

O sistema de previdência privada traz qualidade de vida aos trabalhadores que possuem a cobertura, que passam a ter uma perspectiva de renda futura proporcional ao seu esforço contributivo, cobertura de renda por motivo de invalidez e de reserva patrimonial em caso de desemprego, bem como possibilidades de empréstimos a taxas atraentes aos participantes, tendo como garantia a própria reserva matemática deste, entre outros benefícios.

Os fundos de pensão também são responsáveis pela geração direta e indireta de milhares de empregos, por meio de participações societárias e investimentos diretos e indiretos por toda a economia, bem como influenciam o uso de recursos, a qualidade do meio ambiente, as condições de trabalho e os padrões da justiça distributiva, através de apoio, por meio de investimentos e participações, a empresas que adotem estas práticas.

Vemos um aumento da consciência dos cidadãos em relação a sua participação na transformação de uma sociedade mais justa e igualitária como, por exemplo, temos consumidores mais exigentes na dimensão ética dos produtos. Dessa forma, os fundos de pensão podem ser um poderoso instrumento dos governos e da sociedade na indução de responsabilidade social nas organizações nas quais investem, com critérios como o número de empregos gerados em condições de trabalho favoráveis e com acesso à proteção social e o impacto sobre os níveis de pobreza e renda fazendo parte do cotidiano das decisões de investimento destes fundos.

5 CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, objetivou-se demonstrar a importância dos fundos de pensão que, ao cumprir sua função de proteção social dos trabalhadores na fase pós-produtiva e nas eventualidades que podem ocorrer durante sua vida funcional, retirando-os temporariamente do trabalho, poderão ajudar de forma essencial no desenvolvimento da governança corporativa das companhias abertas, promovendo um aumento da transparência e aumento de fiscalização sobre estas, permitindo maior facilidade na precificação de seus ativos e diminuição dos seus riscos e do custo de captação dos seus recursos para realização de investimentos, ao mesmo tempo em que representa uma fonte estável de poupança de longo prazo, proporcionando condições especiais de financiamento às empresas e permitindo se tornarem mais competitivas e tecnologicamente avançadas, incentivando e fortalecendo o desenvolvimento do mercado de capitais e, conseqüentemente, a expansão da economia como um todo, além de ajudar na promoção de uma sociedade mais igualitária, onde haja uma distribuição mais justa dos resultados das organizações para toda a sociedade, permitindo maior estabilidade social.

Discorremos que, a experiência prática de autores renomados mostra que, para que essas entidades, bem como outras organizações, cumpram bem seu papel na sociedade, é necessária a aplicação de uma política de governança ativa nestes fundos, com conselhos atuantes e qualificados, que avaliem constantemente a eficácia de suas atividades, bem como de toda a estrutura de governança, participantes ativos na fiscalização da administração e dos conselhos no direcionamento dos rumos de seu fundo de pensão, além de uma legislação e regulamentação clara e eficaz.

Procurou-se apresentar um trabalho didático, expondo ao leitor os conceitos dos temas tratados neste trabalho e procurando, sempre que possível, relacionar o assunto com a legislação pertinente. Para a confecção deste trabalho foi consultada uma vasta bibliografia, de muita qualidade, relatadas nas páginas seguintes, como livros-referências nas áreas de governança, previdência e macroeconomia, cartilhas de órgãos públicos destinadas a participantes e dirigentes de fundos de pensão,

artigos publicados em revistas, trabalhos de monografia de graduação e mestrado, apresentações em palestras e conferências, entre outros.

REFERÊNCIAS

ABRAPP. A ABRAPP e os princípios de responsabilidade social da OIT. **Revista dos Fundos de Pensão**, São Paulo, v. 373, n.3, p. 25-29, mar/Abr. 2011.

ABRAPP. Fomento, desoneração e produtos: propostas para debate no cnpc. **Revista dos Fundos de Pensão**, São Paulo, v. 369, n.?, p. ??-??, Mês. Ano.

AGUIAR, Carlos Guilherme de Paula. **Governança corporativa e geração de valor aos acionistas**. Monografia (Graduação) - Instituto de Economia da UFRJ. 2005.

ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. **Governança corporativa: fundamento, desenvolvimento e tendências**. São Paulo: Atlas, 2009.

ASSUNÇÃO, Carla Assunção et al. **Gestão de fundos de pensão: noções de atuária, investimento, contabilidade e auditoria independente para conselheiros fiscais**. São Paulo: SINDAPP/ABRAPP, 2008.

BARBIERI, Cristiane. Grandes empresas ficam cada vez maiores. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 25 maio 2008. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u405140.shtml>>. Acesso em: 10 jun. 2013.

BM&FBOVESPA. **Introdução ao mercado de capitais**. 2010. <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-bmfbovespa/download/merccap.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2012.

_____. **Balanco de operações de dezembro de 2011**. http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/2012/download/balanco_1211.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2013.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Guia do participante: acompanhe mais de perto seu fundo de pensão**. Brasília, DF: Ministério da Previdência Social, 2005. Disponível em: http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_081024-143155-938.pdf. Acesso em: 20 ago. 2012.

_____. **Previdência complementar: o futuro começa agora!** Brasília, DF: Ministério da Previdência Social, 2011. (Cartilha)

CHARAN, Ram. **Reinventando a governança corporativa**. São Paulo: Elsevier, 2010.

GARCIA, Felix Arthur. **Governança corporativa**. Monografia (Graduação) - Instituto de Economia da UFRJ, 2005.

JABRA, Susana. **O papel dos comitês do conselho**. São Paulo, 16.09.2008. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Fórum de Debates. 11 slides.

JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the Firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, Cambridge, n.4, v. 3, p. 305-360, oct. 1976.

JÚNIOR, Altamiro Silva. Abrapp: participação de fundos de pensão no PIB dobrará. Istoé Dinheiro, São Paulo, 19 setembro 2011. Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/66837_ABRAPP+PARTICIPACAO+DE+FUNDOS+DE+PENSAO+NO+PIB+DOBRARA>. Acesso em: 12 mai. 2013.

MANKIWI, Gregory N. **Introdução à economia**: princípios de micro e macroeconomia. São Paulo: Campus, 2001.

MARINHO, Jefferson Milton. **Os fundos de pensão e o financiamento do desenvolvimento na perspectiva pós-keynesiana**: uma análise de países selecionados. Monografia (Graduação). Minas Gerais: UFMG/CEDEPLAR, 2004.

PAGLIARINI, Aparecida Ribeiro Garcia. **Manual de práticas e recomendações aos dirigentes das entidades fechadas de previdência complementar**. São Paulo: SINDAPP, 2006.

PENA, Ricardo. Transparência e desempenho. In: ABRAPP (Org.) **Governança corporativa e os fundos de pensão**. São Paulo: ABRAPP, 2010.

SANTOS, Jerônimo Jesus dos. **Previdência privada**: lei da previdência complementar comentada. Rio de Janeiro: Editora e Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2005.

SILVA, André Luiz Carvalho da. Governança corporativa, valor, alavancagem e política de dividendos das empresas brasileiras. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 348-361, 2004.

VENTURA, Luciano Carvalho. A Governança Corporativa e a sua aplicação na Gestão dos Fundos de Pensão. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO**, 22., 2001, Vitória.

WILTGEN, Júlia. Os 100 maiores fundos de pensão do Brasil. Exame.com, São Paulo, 15 agosto 2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/aposentadoria/noticias/os-100-maiores-fundos-de-pensao-do-brasil>>. Acesso em: 12 mai. 2013.

GLOSSÁRIO

Ação: Título negociável que representa a menor parcela em que se divide o capital de uma sociedade anônima.

Acionistas minoritários: Proprietário de ações de companhias, cuja participação acionária não lhe permite participar do controle da companhia.

Ações ordinárias: Conferem a seu titular os direitos de voto nas instâncias decisórias da sociedade, além do direito de participar dos resultados da companhia.

Ações preferenciais: Conferem a seu titular determinadas vantagens de natureza financeira ou política em troca de restrições parciais ou totais no exercício do poder de voto.

Assistido: Participante, ou seu beneficiário, em gozo de benefício de prestação continuada de entidade de previdência privada.

Ativo Líquido: Corresponde a todos os bens e direitos de uma EFPC descontado dos exigíveis não atuariais desta entidade.

Ativos Garantidores: Vide Ativo Líquido da EFPC.

Atuária: Área do conhecimento que analisa os riscos e expectativas financeiros e econômicos, principalmente na administração de seguros e pensões.

Atuário: Profissional habilitado para calcular probabilidades de eventos, avaliar riscos e fixar prêmios, indenizações, benefícios e Provisões.

Benchmark: É um parâmetro ou medida pelo qual o desempenho de um ativo, fundo mútuo ou administrador de recursos pode ser avaliado. Geralmente, índices amplos de mercado, ou de segmentos como ações ou renda fixa são usados com este propósito.

Benefício programado: Benefício programado de caráter previdenciário em que a data de seu início é previsível, conforme as condições estabelecidas no regulamento.

Benefício: Pagamento em dinheiro efetuado pela entidade ao participante ou assistido, em contraposição às contribuições feitas para custeio do plano.

Benefícios de risco: Benefícios cuja concessão depende da ocorrência de eventos não previsíveis, como a morte e a invalidez, como pecúlio, pensão por morte ao cônjuge e ao filho e renda por invalidez.

Capital Misto: Empresa que tem parte de suas ações em posse do Estado (mais da metade das ações com direito a voto) e parte em posse de particulares.

Capital: É a soma de todos os recursos, bens e valores mobilizados para a constituição de uma empresa.

Capitalização: Ampliação do patrimônio por meio do reinvestimento dos resultados de uma aplicação.

Código de conduta: Manual elaborado pela Diretoria Executiva de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho Deliberativo, que visa orientar os administradores e os funcionários na sua forma de conduta profissional cotidiana.

Comissão de Valores Mobiliários - CVM: Órgão federal que disciplina e fiscaliza o mercado de valores mobiliários.

Companhia de capital aberto: Empresa que tem suas ações registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e distribuídas entre um determinado número de acionistas, que podem ser negociadas em bolsas ou no mercado de balcão.

Conselho Deliberativo: Órgão máximo da estrutura organizacional da EFPC, responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios, bem como pela definição da política de investimento dos recursos.

Conselho Fiscal: É o órgão de controle interno da entidade, responsável pela atividade de fiscalização não só das contas, mas de procedimentos e deliberações da diretoria executiva e do conselho deliberativo.

Contrato Previdenciário: É o instrumento de proteção em prol da certeza e da efetiva proteção dos direitos fundamentais dos participantes e assistidos para com a sua EFPC, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Benefícios definido conforme regulamento e estatuto.

Controle acionário: Posse, por um acionista ou grupo de acionistas, da maior parcela de ações com direito a voto de uma empresa, garantindo o poder de decisão sobre ela.

Custo Normal: É o valor atual do benefício a ser acumulado para cada participante ativo durante o ano seguinte ao da avaliação atuarial.

Custo Suplementar: Contribuição destinada a complementar o custo normal, aplicada com o objetivo de sanar uma situação de déficit previdenciário.

Derivativos: São valores mobiliários cujos valores e características de negociação estão atrelados a ativos que lhes servem de referência.

Diretoria Executiva: É o órgão responsável pela administração financeira e patrimonial da entidade e dos planos de benefícios por ela operados, em conformidade com as políticas traçadas pelo Conselho Deliberativo.

Dividendo: Valor distribuído aos acionistas em dinheiro na proporção da quantidade de ações possuídas sendo, normalmente resultado de lucros obtidos por uma empresa no exercício corrente ou em exercícios passados.

Educação Financeira e Previdenciária: Processo mediante o qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos de produtos e serviços financeiros e previdenciários e a buscar informações em fontes confiáveis de consulta, de modo a fazer escolhas de melhor qualidade, ao longo da sua vida.

Efeito de alcance: Propriedade pela qual países que partem de um patamar pobre crescem mais rapidamente do que países que partem de um patamar rico.

Estatuto: Trata das regras básicas de organização da entidade, como o funcionamento do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho fiscal, entre outros.

Fiduciários: São os agentes que têm como responsabilidade assegurar o cumprimento do Contrato Previdenciário assumido entre a entidade, seus participantes e assistidos, relativamente aos direitos e deveres, respeitando as obrigações legais em vigor, bem como normas e instrumentos de gestão.

Informação simétrica: Ocorre quando todas as partes de um contrato financeiro possuem as mesmas informações relevantes.

Instituidor: Pessoa jurídica de caráter profissional, profissional, classista ou setorial que institui plano de benefício de caráter previdenciário. Figura criada a partir da Lei Complementar 109, com o intuito de democratizar a previdência, permitindo a adesão de profissionais liberais.

Instituidor: Pessoa jurídica de caráter profissional. classista - sindicatos - ou setorial - associações - que constitua um Fundo de Pensão ou plano de benefícios de caráter previdenciário em outra EFPC. Não possui a figura da empresa patrocinadora, criando uma relação jurídica direta apenas com os seus participantes.

Invalidez: Incapacidade do segurado para o trabalho, resultante de doença ou lesão, e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Investidores institucionais: São instituições financeiras ou estatais que atuam na aplicação da poupança de terceiros, mais especificamente no mercado de capitais, e que disponham de um grande volume de recursos. São indutores do crescimento e dinamismo necessários para a consecução do objetivo constitucional de promoção da justiça social. Incluem-se nesta categoria os fundos mútuos de investimento em ações, os fundos de capitalização, as companhias seguradoras, as entidades abertas e fechadas de previdência privada, entre outros.

Investimento: Emprego da poupança em atividade produtiva, objetivando ganhos a médio ou longo prazo.

Liquidez: É a existência de recursos disponíveis para o pagamento de benefícios prometidos pelo plano.

Mercado de capitais: Conjunto de operações de transferência de recursos financeiros de prazo médio, longo ou indefinido, efetuadas entre agentes poupadores e investidores por meio de intermediários financeiros.

Meta atuarial: É a rentabilidade mínima, fixada no regulamento do plano, para as aplicações financeiras dos planos de previdência, para fazer frente aos seus compromissos futuros. Geralmente é composta da taxa de juros atuarial acrescido de um índice de inflação.

Mutualismo: É formação de um grupo de pessoas expostas aos mesmos riscos, constituindo uma reserva financeira para suportar o risco de um acontecimento imprevisto a um ou mais membros deste grupo.

Participante: A pessoa física, com vínculo com as patrocinadoras ou com os instituidores, que adere ao plano de benefícios de uma entidade de previdência privada.

Patrocinador: É empresa ou grupo de empresas de direito privado e os entes de direito público que oferecem aos seus empregados ou servidores, plano de benefícios de natureza previdenciária operado por EFPC sem finalidade lucrativa.

PIB: Valor monetário de todos os produtos e serviços produzidos numa determinada região, durante um período de tempo determinado. É um indicador da atividade econômica de uma região.

PIB per capita: É o PIB de uma região dividido pelo número de habitantes dessa região. É um indicador que mede o grau de desenvolvimento econômico de um país.

Plano de benefícios: Conjunto de benefícios oferecidos pelo fundo de pensão. Os principais benefícios comumente oferecidos se constituem em benefícios de risco e benefícios de renda. Os benefícios de risco se constituem nos benefícios de pensão e invalidez, e os benefícios de renda se constituem em aposentadoria por contribuição, por idade e especial, benefício antecipado e diferido, pecúlio.

Plano de custeio: Consiste na apuração do valor da contribuição de cada participante em relação à totalidade dos benefícios para a modalidade de benefício definido e em relação aos benefícios de risco para a modalidade de contribuição variável.

População Economicamente Ativa: Parcela da população que participa do mercado de trabalho, empregado ou procurando por emprego.

Previdência Complementar: Vide Previdência Privada

Previdência Privada: É um tipo de seguro contratado para garantir uma renda ao contratante ou seu beneficiário.

Produtividade: Quantidade de bens e serviços produzidos por um trabalhador em cada hora de trabalho.

Regime financeiro: Forma de financiamento das contribuições necessárias ao longo do tempo para a cobertura dos benefícios assegurados pelo plano de benefícios - custo atuarial. O custo atuarial não é alterado, e sim a forma de financiá-lo.

Regimento Interno: Conjunto de normas e regras que explicita as responsabilidades, atribuições, funcionamento, rotinas de trabalho e interação entre os órgãos de governança da empresa.

Regulamento: É um contrato do plano de previdência, onde constam as condições gerais do plano de benefícios, disciplinando os direitos e obrigações das partes contratantes.

Reserva Matemática: Consiste na diferença entre o valor presente dos compromissos futuros assumidos pela EFPC para pagamento de benefícios aos participantes e o valor presente das contribuições futuras previstas para cobertura desses compromissos.

Resseguro: Contrato no qual o segurador transfere a outrem, todo ou parte do risco assumido.

Sociedade anônima: Empresa que tem o capital dividido em ações, com a responsabilidade de seus acionistas limitada proporcionalmente ao valor de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Solvência: Capacidade da EFPC de honrar as suas obrigações no longo prazo.

Stakeholders: São todas as partes interessadas direta ou indiretamente nos rumos da organização. São elas: os empregados, clientes, fornecedores, credores, governos, acionistas, entre outros.

Taxa de juros real: Taxa de juros que leva em consideração os efeitos da inflação/deflação nos preços, identificando o rendimento efetivo praticado pela taxa.

Taxa de juros: É o valor do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, valor financeiro proporcional pelo qual se aceita abdicar de um consumo atual para um consumo maior no futuro. Em economia, define-se como o ponto que equilibra a oferta e a demanda de fundos emprestáveis, representando uma variável de ajuste entre poupança, investimento e consumo.